

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2866/2538

นายเต็มศักดิ์ กฤษณามรณะ ผู้ชำระ
บัญชีร้องขอให้

ผู้ร้อง

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไพบูลย์ จำกัด ล้ม
ละลาย

ผู้ร้อง

นายวิรัช นันต์นวรรตกุล กับพวก

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

นายวิรัช นันต์นวรรตกุล ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี ขอศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้งดการ
บังคับคดีไว้จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
แถลงคัดค้าน (อันดับ 83) คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ไพบูลย์ จำกัด เต็ดขาดในการจัดกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ
ปรากฏตามทางสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ผู้ร้องที่ 1 เป็นหนี้บริษัทฯ
ตามสัญญากู้จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้ลงประกาศ ทางหนังสือพิมพ์แจ้งให้ผู้ร้องที่ 1 และผู้ร้องที่ 2 ชำระหนี้
จำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ผู้ร้องทั้งสอง ไม่ปฏิบัติตามนี้ภายในกำหนด เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงขอให้ ศาลออกคำสั่งบังคับและหมายบังคับคดีให้ผู้ร้องทั้งสอง

ชำระหนี้ดังกล่าว ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้มีภูมิลำเนาที่แน่นอน การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งหนังสือ แจ้งให้ผู้ร้องชำระหนี้โดยวิธีประกาศทาง หนังสือพิมพ์ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องไม่ทราบประกาศใน หนังสือพิมพ์จึง ไม่อาจปฏิเสธหนี้ภายในกำหนดได้ และจำนวนหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้ ผู้ร้องชำระหนี้ ไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีหนังสือ ทวงถามให้ผู้ร้องชำระหนี้ใหม่ และให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คำนวณยอดหนี้ใหม่ ให้ถูกต้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องทั้งสอง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81,80) ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องทั้งสองยื่น คำร้องขอให้ งดการบังคับคดี ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คดีไม่มีเหตุที่จะ งดการบังคับไว้ ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง (อันดับ 73)

คำสั่ง ตามคำร้องเป็นกรณีผู้ร้องทั้งสองขอให้งดการบังคับคดีไว้ ในระหว่างฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ประกอบด้วยพระราช บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 153 ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่ง ว่ามีเหตุสมควรให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ ศาลฎีกาไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้งดการ บังคับตามคำร้องของ ผู้ร้องทั้งสองให้ได้ ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง ตามคำร้องเป็นกรณีผู้ร้องทั้งสองขอให้งดการบังคับคดีไว้ ในระหว่างฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ประกอบด้วยพระราช บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 153 ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่ง ว่ามีเหตุสมควรให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ ศาลฎีกาไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้งดการ บังคับตามคำร้องของ ผู้ร้องทั้งสองให้ได้ ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา นาคพันธุ์-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ